

Nr. 216 Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 8. Oktober 1938, 11 Uhr

R 3901/1174, Bl. 9–11 Sitzungsvermerk des MR Dormann/RAM, Abschrift¹

Anwesend: StS Pfundtner (Vorsitz), Stuckart, Alpers, Hanke, Reinhardt, Nagel, Krohn, Willikens, Neumann; MD Kritzingen, Illgner, Meyer (PrFM), Jarmer; MR Klopfer (StdF); MD Gütt, Vollert, MDgt. Hering, Best, Danckwerts, Wöllke (alle RIM); weitere ungenannte Referenten der Ressorts.

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

Betrifft: Zweite Verordnung zum Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete.

Staatssekretär *Pfundtner* gab bekannt, daß die noch nicht veröffentlichte erste Verordnung über die Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete von dem Reichsministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Oberbefehlshaber des Heeres² bereits erlassen sei³. Sie beträfe gewisse Angelegenheiten, die mit sofortiger Wirkung hätten geregelt werden müssen (Verkündungsblatt des Reichskommissars, Flaggenführung usw.). Ferner sei ein Rundschreiben vom 7. Oktober an die Ressorts ergangen, in dem die Stellung des Reichsministeriums des Innern als Zentralstelle für die Eingliederung der sudetendeutschen Gebiete und dessen Mitwirkung bei der Einführung von Reichsrecht bestimmt worden sei⁴.

Staatssekretär *Stuckart* erläuterte sodann den mit Schreiben vom 6. Oktober 1938 – I S 40/38 – übersandten Entwurf der zweiten Verordnung über die Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete⁵. Die Einrichtung des Reichskommissars sei eine vorläufige Maßnahme. An seine Stelle solle der Reichsstatthalter treten, der den Reichsgau zu verwalten habe⁶. Es stehe bereits jetzt fest, daß Nordböhmen ein Reichsgau würde, der auch die Grundlage für die Reichssonderverwaltungen bilden solle. Dieser Gau würde etwa 2½ Millionen Einwohner umfassen. Die Wiedervereinigung der sudetendeutschen Gebiete mit dem Reich sei noch nicht erfolgt, sie solle erst nach der endgültigen Grenzziehung vollzogen werden, was voraussichtlich einige Monate dauern könne⁷.

Zu den einzelnen Bestimmungen der Verordnung erklärte Staatssekretär *Stuckart* folgendes:

Zu § 2 Abs. 1: § 2 Abs. 1⁸ bedürfte einer Ergänzung. Die Fassung solle lauten:

¹ Eine (knappe und farblose) offiz. Niederschrift des RIM ging den Ressorts am 12. 10. 1938 zu: R 3901/1174, Bl. 73–75; R 43 II/1370, Bl. 44–46; R 5101/23513. Zu den Plänen des SdP-Führers Henlein bzw. des RIM und den Anfängen des Verwaltungsaufbaus in den Sudetengebieten s. GEBEL, „Heim ins Reich“, S. 92–103.

² Gen v. Brauchitsch, der für die Dauer der Besetzung des Sudetenlands dort bis zum 20. 10. 1938 die vorläuf. vollziehende Gewalt ausübte; s. R 43 II/1370, Bl. 22–27; R 43 II/1369, Bl. 21.

³ 1. VO zum Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete vom 8. 10. 1938 (RGBl. I S. 1345). Im Bezugs-FüE vom 1. 10. 1938 (RGBl. I S. 1331) war die Verwaltung der besetzten Gebiete durch den „RKom. für die sudetend. Gebiete“ geregelt, Konrad Henlein zum RKom. ernannt und der RIM zur „Zentralstelle für die Überleitung der sudetend. Gebiete“ bestimmt worden. DNB-Meldungen zur Endphase der Sudetenkrise, zur Besetzung und Verwaltungsorganisation s. R 43 II/1367b; zur Etatisierung des RKom. vgl. R 43 II/1370a, Bl. 20–38; zum Verwaltungsaufbau R 43 II/1369, Bl. 5–48.

⁴ R 43 II/1368, Bl. 62 f.; Benennung von Generalreferenten der Reichsressorts ebd. Bl. 61–75.

⁵ R 43 II/1370, Bl. 39–42, mit Einladung zu dieser Besprechung und dem Entw. eines Geschäftsverteilungsplans für die Behörde des RKom.

⁶ Vgl. hierzu die KabVorl. des SudetengauG vom 12. 12. 1938: Dok. Nr. 271.

⁷ Hierzu s. Dok. Nr. 226 Ziff. 4.

⁸ Entw. § 2 (1): „Der Reichskommissar ist höhere Verwaltungsbehörde und Landespolizeibehörde.“

„Der Reichskommissar ist oberste Verwaltungsbehörde der sudetendeutschen Gebiete, er ist zugleich höhere Verwaltungsbehörde und Landespolizeibehörde.“

Es sei beabsichtigt, in Kürze Regierungsbezirke zu bilden, insbesondere einen für Mährisch-Schlesien (Troppau), das zu weit von dem Amtssitz des Reichskommissars entfernt sei⁹. Diese Regierungsbezirke würden dann höhere Verwaltungsbehörden und Polizeibehörden sein, so daß der Reichskommissar dann nur noch als oberste Verwaltungsbehörde in Betracht käme. Es sei selbstverständlich, daß die den obersten Reichsbehörden zustehenden Befugnisse als oberste Verwaltungsbehörden hierdurch nicht berührt würden.

Zu § 2 Abs. 2¹⁰: Da die Zuständigkeit der tschechoslowakischen Zentralbehörden beseitigt sei, solle der Reichskommissar die Zuständigkeit der zweiten und dritten Bezirksstufe übernehmen. Da bereits zahlreiche Beschwerden von Sudetendeutschen, die durch die Behandlung der tschechoslowakischen Behörden geschädigt seien, bei dem Obersten Verwaltungsgerichtshof in Prag vorlägen, müsse sofort eine Instanz geschaffen werden, durch die diese anhängigen und weitere Sachen entschieden werden könnten. Aus diesem Grunde sei die Errichtung eines besonderen Verwaltungshofs bei dem Reichskommissar vorgesehen¹¹.

Zu § 4: Der Entwurf sähe 7 Abteilungen vor¹²; das Reichsministerium des Innern sei sich klar, daß eine Erhöhung der Zahl der Abteilungen nicht möglich sei. Zu erwägen sei, ob nicht innerhalb der einzelnen Abteilungen noch weitere Gruppen gebildet werden könnten. Vergessen sei eine Abteilung oder ein besonderer Beauftragter für die Propaganda.

Für die Sonderverwaltungen des Reichs, die alsbald zu verselbständigen seien, habe man keine Abteilungen, sondern nur Beauftragte vorgesehen.

Zu § 5¹³: Diese Vorschrift müsse geändert werden, weil die Verordnung erst in Kraft treten könne, nachdem der dem Oberbefehlshaber des Heeres erteilte Auftrag zur vorläufigen Ausübung der Verwaltung zurückgezogen und der entsprechende Auftrag dem Reichskommissar erteilt worden sei.

Staatssekretär *Reinhardt* schlug vor, entweder die Zahl der Abteilungen zu beschränken oder dem Reichskommissar die Bildung der Abteilungen im Benehmen mit dem Reichsministerium des Innern und dem Reichsfinanzministerium zu überlassen. Erwünscht sei jedoch, mit weniger Abteilungen auszukommen, wofür er etwa 3 Abteilungen vorschlage.

Staatssekretär *Krohn* unterstützte den Vorschlag von Staatssekretär Reinhardt. Es sei zweckmäßig, nur wenige Abteilungen zu bilden. Falls das nicht geschehe, so müsse eine besondere Abteilung Arbeit gebildet werden. Wenn man sich auf eine Zusammenlegung zu größeren Abteilungen einigen würde, so könne er sich damit einverstanden erklären, weil das Ganze nur eine vorübergehende Regelung sei. Allerdings gebe er davon Kenntnis, daß die Sonderverwaltungen im Bereich des Reichsarbeitsministeriums schon in Kürze aus dem Bereich des Reichskommissars herausgenommen werden müßten. Diese Frage sei bereits für die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung akut, denn Präsident Syrup habe vom Generalfeldmarschall Göring bereits den Auftrag erhalten, die Frage des Arbeitseinsatzes in die Hand zu nehmen. Das könne aber nur durch Erstreckung der Reichsanstalt auf das sudetendeutsche Gebiet durchgeführt werden. Das

⁹ Zum Amtssitz des RKom. bestimmte § 1 der vorlieg. VO Reichenberg; s. auch Anhang, FV 503*. Mit Erlaß vom 4. 11. 1938 ernannte der RIM die bisherigen „Beauftragten“ des RKom. in Karlsbad, Aussig und Troppau zu Regierungspräsidenten: s. R 43 II/1370, Bl. 56–99.

¹⁰ Entw. § 2 (2) lautete: „Er [der RKom.] hat ferner die Verwaltungszuständigkeiten, die bisher von Behörden ausgeübt wurden, die außerhalb der sudetendeutschen Gebiete ihren Sitz haben und der Bezirksstufe übergeordnet waren. Die bisher dem Obersten Verwaltungsgericht zustehenden Befugnisse übt ein Verwaltungshof bei dem Reichskommissar aus.“

¹¹ Zur Schädensfeststellung errichtete der RIM mit Erlaß vom 20. 10. 1938 auch Feststellungsbehörden bei den RegPräs.; R 43 II/1369, Bl. 25–27. Vgl. Dok. Nr. 210.

¹² Gemäß GesEntw. § 4 gliederte sich die Behörde des RKom. in folg. Abteilungen: I. Zentralabt., II. Abt. für innere Angelegenheiten, III. Polizeiabt., IV. Abt. für kulturelle Angelegenheiten, V. Abt. für Wirtschaft und Arbeit, VI. Abt. für Landwirtschaft und Forsten, VII. Abt. für Wasserstraßenverwaltung.

¹³ Inkrafttreten der VO mit dem Tag ihrer Verkündung: vgl. o. Anm. 2.

gleiche gelte auch für die Treuhänder der Arbeit, die sofort die Regelung der Lohnpolitik in die Hand nehmen müßten. Falls man sich nicht auf größere Abteilungen mit einer starken Gruppe Arbeit einigen könne, so verlange er eine besondere Gruppe Arbeit.

Staatssekretär *Neumann* unterstrich die Ausführungen von Staatssekretär Krohn unter Hinweis darauf, daß die Sonderverwaltung auf dem Gebiete des Arbeitseinsatzes gemäß Auftrag des Generalfeldmarschalls Göring bereits im Entstehen begriffen sei. Gegebenenfalls müsse man einen Beauftragten für die Arbeitsverwaltung in Erwägung ziehen.

Staatssekretär *Alpers* beantragte einen Beauftragten für die Forstverwaltung, wie dies auch in Österreich zugestanden sei.

Staatssekretär *Pfundtner* erklärte sich mit einem Sonderbeauftragten für die Forstwirtschaft, der dem Reichskommissar unterstehe, einverstanden.

Staatssekretär *Willikens* beantragte eine besondere Abteilung für Landwirtschaft und Forsten, so wie es in dem Entwurf vorgesehen sei.

Min[isterial]Direktor *Illgner* erklärte sich mit dem Entwurf einverstanden. Er habe auch gegen größere Abteilungen keine Bedenken. So könne die Abteilung VII für Wasserstraßenverwaltung mit der Abteilung für Wirtschaft und Arbeit zusammengefaßt werden.

Staatssekretär *Stuckart* betonte, daß gegen eine Ausgliederung der Sonderverwaltungen aus der Behörde des Reichskommissars keine Bedenken beständen; die vorgesehenen Abteilungen müßten aber zur Erledigung der Restaufgaben bestehen bleiben.

Ministerialdirektor *Jarmer* beantragte für das Kirchenministerium eine Änderung der Fassung der Abteilung IV, sie müsse entsprechend der Regelung im Reich als Abteilung für kirchliche Angelegenheiten bezeichnet werden.

Für die Reichsstelle für Raumordnung beantragte er eine der Bedeutung der Aufgaben dieser Stelle entsprechende Hervorhebung. Es lägen bereits jetzt große Anmeldungen der Wehrmacht vor. Es müsse deshalb ein besonderer Beauftragter für Landesplanung geschaffen werden, unmöglich sei es, in II Nr. 13 des Geschäftsverteilungsplans Landesplanung und Vermessungswesen zusammenzufassen.

Staatssekretär *Stuckart* schlug vor, eine besondere Gruppe Landesplanung in einer der Abteilungen vorzusehen.

Der *Beauftragte des Stellvertreters des Führers* stimmte dem Vorschlag der Staatssekretäre Reinhardt und Krohn auf Schaffung größerer Abteilungen zu.

Staatssekretär *Hanke* bat, für die Propaganda eine besondere Abteilung vorzusehen.

Staatssekretär *Willikens* erneuerte seinen Anspruch auf Schaffung einer selbständigen Abteilung Landwirtschaft und begründete dies insbesondere damit, daß in Sudetendeutschland bereits eine von Prag unabhängige, gut arbeitende landwirtschaftliche Verwaltung bestehe. Er müsse zu seinem Bedauern diesen Vorschlag unbedingt aufrechterhalten.

Der *Vertreter des Reichsführers SS* beantragte, die Ordnungs- und Sicherheitspolizei unmittelbar dem Reichskommissar zu unterstellen, beide Verwaltungen würden durch die zuständigen Inspektoren wahrgenommen.

Staatssekretär *Krohn* schlug vor, die Abteilungen I bis IV und V bis VII zusammenzufassen und für die Propaganda eine besondere Abteilung vorzusehen.

Staatssekretär *Pfundtner* nahm diesen Vorschlag auf und erklärte sich mit einer Abteilung für zentrale, innere und kulturelle Angelegenheiten, einer Abteilung Polizei, einer Abteilung Wirtschaft, Arbeit, Landwirtschaft und Wasserstraßen und einer Abteilung Propaganda einverstanden. Der Reichsforstmeister solle einen besonderen Beauftragten erhalten.

Für den *Generalinspekteur für das Straßenwesen* wurde eine Erklärung Vorbehalten.

Staatssekretär *Willikens* hielt seinen Vorschlag auf Bildung einer besonderen Abteilung Landwirtschaft aufrecht.

Staatssekretär *Krohn* erklärte, daß er, falls eine Abteilung Landwirtschaft gebildet würde, auch auf einer besonderen Abteilung Arbeit bestehen müsse.

Staatssekretär *Pfundtner* stellte Einstimmigkeit der Ressorts mit seinem Vorschlag mit Ausnahme des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft fest und behielt sich die Entscheidung über den Antrag von Staatssekretär Willikens vor. Er bat, besondere Wünsche zu dem Geschäftsverteilungsplan bis zum 10. oder 11. Oktober an Ministerialrat Hoppe, Gruppe I S, gelangen zu lassen¹⁴.

Dr. Dormann 9/10.

¹⁴ Ein MR Hoppe im RIM nicht nachweisbar; gemeint sein dürfte MR Hoche. – Der RIM erließ die 2. VO zum Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete noch am 8. 10. 1938 (RGBl. I S. 1348). Am 19. 11. folgte ein neugefaßter Geschäftsverteilungsplan, wie besprochen ausgehend von vier Abteilungen und bezeichnet als „vorläufiger Rahmen“, um mögl. Sonderwünsche der Ressorts abzufangen; R 43 II/1370, Bl. 47–50; generell auch R 1501/5416.

Zitierhinweis

Nr. 216 Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 8. Oktober 1938, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d216>